대한예수교장로회 안양노회 재판국

판 결 문

(권징책벌용)

사건번호 : 2026-1호

사 건 명 : 신성커뮤니티교회 위임목사 고소건

피 고 인 : 송재영, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 위임목사

주소: [redacted]

전화번호: [redacted]

변호인 오총균, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 목사

주소: [redacted]

전화번호: [redacted]

변호인 정재훈, 나이[redacted] 성별: 남, 직분: 집사

주소: [redacted]

전화번호: [redacted]

변호인 이용혁, 나이[redacted] 성별: 남, 직분: 목사

주소: [redacted]

전화번호: [redacted]

기소위원회

안양노회 기소위원회 기소위원장 김승곤, 직분: 위임목사

주소: [redacted]

고소인

1. 성명: 차기성, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 시무장로

주소: [redacted]

전화번호: [redacted]

2. 성명: 정용진, 나이: 62세, 성별: 남, 직분: 시무장로

주소: [redacted]

전화번호: [redacted]

3. 성명: 최종일, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 시무장로

[redacted]

전화번호: [redacted]

4. 성명: 김성동, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 시무장로

주소: [redacted]

전화번호: [redacted]

5. 성명: 김철수, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 시무장로

주소: [redacted]

전화번호: [redacted]

변론종결일 : 2026년 9월 1일

판결선고일 : 2026년 9월 11일

주 문

1. 피고인을 정직 2년에 처한다.

2. 재판비용은 노회에 귀속한다.

판결이유

1. 죄과될 사실

[모두사실]

o 신성커뮤니티교회(경기도 의왕시 안양판교로 107) 부지는 의왕시 지구단위계획상 종교부지로 종교시설 외의 건축 및 사용이 불가하고,

1층 구내식당 내에 15평 정도(49.65㎡)만 카페로 운영할 수 있음에도 불구하고, 피고인은 선교 목적이라는 명목으로 교회 1층 전체를 '오픈커피' 라는 상호의 프랜차이즈 카페를 개설하여 운영하고자 하였다.

o 이에 대해, 위 교회 당회원들로서 시무장로인 고소인들(이하 '고소인들' 이라 한다)은 교회 설계 목적과 관련하여 1층 전체를 카페로 운영하는 것에 대해 피고인에게

문제를 제기하였지만,

피고인은 알고 지내던 **변호사**를 통하여 카페 개설에 문제가 없다는 **자문**[1]을 근거로 당회 결의 등을 거쳐 오픈커피 프랜차이즈 계약을 체결하고 카페를 운영하였다.

○ 하지만, 위 계약서에는 "오픈커피2 의왕점 대표는 송재영(피고인)씨 본인 또는 가족으로 한다" 라는 독소 조항이 포함된 관계로 **피고인의 배우자가 카페 대표**로 되었고, 이에 대한 고소인들의 반대의견에 따라 해당 조항은 계약서에서 삭제된 사실도 있다.

○ 그 후 위 카페는 네이버 등 외부 홍보를 통하여 교회 카페가 아닌 일반 카페와 같이 운영되었고, 이를 근거로 의왕시청 관련 주무과인 세정과에서 현장조사를 실시하여 조사한 결과, **영업신고한 구내식당 내 카페 면적(15평 이하)의 범위를 넘어 구내식당 전체를 사실상 카페 영업 목적으로 사용된 사실이 확인**되었다.

○ 이로 인하여, 의왕시청 세정과로부터 카페의 위법한 운영 및 용도변경의 이유로 **취득세 추징금 1억 3,278만원을 고지**받았고 **이를 납부**함으로써 **교회 재정에 막대한 손실이 발생**하였다.

[변호인 자문 자료] - (법률사무소 창현, 소갑 제8호증, 피고인 제출)

「교회 구내식당 내 휴게음식점(카페) 관련 해당 시설의 설치·운영의 적법성 등에 대한 검토, 2023. 12. 26.」

[교회에서 요청한 자문 내용]

1. 교회 구내식당 내에서 휴게음식점(카페)의 설치·운영이 가능한 지
2. 이 사건 카페의 준비·운영 과정에서 유의할 점

[검토 내용]

1. 카페 운영 가능한 지 여부에 대한 검토

가. 건축법 시행령 제2조 제13호 다목

- 부속용도를 건축물의 주된 용도의 기능에 필수적인 용도라고 정의하면서 그

---

1) 구내식당 내에 휴게음식점(카페)을 49.65㎡(15평 이하)로 한다는 조건, 그 조건으로 영업신고 하였고, 건축물대장에도 휴게음식점 규모는 위 규모와 동일, 사실이 그러함에도 1층 전체를 카페로 운영함. [아래 '변호사 자문 자료' 참조]

중 하나로 구내식당을 규정(**다음 요건**을 모두 갖춘 휴게음식점은 구내식당에 포함되는 것으로 본다)

*구내식당 내부에 설치할 것

*설치면적이 구내식당 전체 면적의 3분의 1이하로서 50제곱미터 이하일 것

*다류(茶類)를 조리·판매하는 휴게음식점일 것

나. 위 보고서 제5쪽 나. ④를 보면, 이 사건 카페에서 종업원(귀 교회 소속 교인) 외에 외부인을 대상으로 차류 등 식품을 조리·판매하기 위해서는 1) 영업신고(2023. 12. 19. 영업신고 및 사업자등록 신고필, **법률자문 이전에 이미 영업신고함**)를 하여야 하며, 2) 영업 신고된 장소에서 영업행위를 하여야 한다. 특히 위 2) 요건 관련, 휴게음식점은 영업신고를 한 업종 외의 용도로 사용되는 시설과 분리, 구획 또는 구분되어야 하므로 구내식당으로 설치운영되는 공간과는 구획 또는 구분된 장소에서 영업을 하여야 합니다.

2. 이 사건 카페의 준비·운영 과정에서 **유의할 사항**

가. 위 보고서 제5쪽 2. ①를 보면, 이 사건 교회 건물 1층에는 이 사건 카페의 조리장 외에 구내식당 진용 조리장이 별도로 설치되어 있지는 않은바, **독립된 형태의 조리장을 두고 있지 않은 곳을 구내식당이라고 볼 수 있는 것인지 의문**이 제기될 수 있습니다.

나. 제7쪽 ⑤를 보면, 이 사건 구내식당의 배식 장소(내지 배식대)를 이 사건 카페와 구분되는 곳에 별도로 설치할 필요가 있어 보입니다. 그렇지 않고서 이 사건 카페에서 직접 급식을 할 경우 가맹계약 위반 소지가 있을 수 있고, 반대로 **이 사건 카페 외부 공간(구내식당) 역시 실질적으로는 휴게음식점으로 사용되는 것으로 불필요한 오해를 불러일으킬** 수 있기 때문입니다.

가. 직권남용(권리행사방해)

피고인은 2020년 5월경 대한예수교장로회(통합) 안양노회 산하 신성교회(부임 이후 '신성커뮤니티교회'로 교회명 개정)로 부임하여 현재까지 시무하고 있는 위임목사이다.

대한예수교장로회(통합) 총회 헌법 제5장(목사) 제24조(**목사의 의의**)는,

1. 목사는 예수그리스도의 양인 교인을 양육하는 목자이며,

2. 그리스도를 봉사하는 종 또는 사자이며,

3. 모든 교인의 모범이 되어 교회를 치리하는 장로이며,

4. 그리스도의 말씀으로 교인들을 깨우치는 교사이며,

5. 구원의 복된 소식을 전하는 전도인이며,

6. 그리스도의 설립한 율례를 지키는 자인고로 하나님의 도를 맡은 청지기이다" 라고 규정하고 있고,

또한 제26조(**목사의 자격**)는, "1. 목사는 신앙이 진실하고 행위가 복음에 적합하며, 가정을 잘 다스리고 타인의 존경을 받는 자" 라고 규정하고 있다.

피고인은 위 교단의 목회자로서, 위와 같은 총회 헌법의 규정에 따를 때, 목사의 중심은 권위나 지위를 우선하는 것이 아니라 목양과 섬김이며, **교인은 자기 뜻대로 이끄는 사람이 아니라**, 그리스도의 양 떼가 말씀 안에서 자라도록 돌보는 사람임과 동시에 **'설교와 치리를 겸한 장로' 로서 장로와 협력하여 치리권을 행사하도록 규정**하고 있고,

나아가 총회 헌법에서 규정하고 있는 정식 교회 기관인 **당회 역시 목사와 장로들로 구성**되어 있다.

피고인은 위 교회의 위임목사이자 **당회장**이며 나아가 **교회의 대표자 권한**을 가지고 목회를 해 나가는 사람으로서, **당회원이면서 시무장로**들인 고소인들과 **서로 협력하여 교회의 모든 사역을 이끌어 가고 부흥을 일으켜야 할 위치**에 있는 사람임에도 불구하고,

1) 2025년 1월 25일 신성커뮤니티교회에서 개최된 정기당회에서, 위에서 살펴본 바와 같이 위 카페의 사실상 운영상황이 관계기관에 신고한 내용과 달리 운영되고 있다는 것으로 취득세 추징금이 부과되고 납부한 후 과세적부심까지 기각된 임에도,

피고인은 이에 아랑곳 하지 않고 취득세 추징에 대하여 다시 이의신청을 제기하자고 주장하였으나, 당회원 전원 즉 고소인들이 교회의 대외적 신뢰와 성도의 신앙양심에 따라 취득세 추징금 부과에 대한 이의신청을 진행하는 것에 대하여 반대하였고,

같은 해 3월 23일 위 교회에서 개최된 임시당회에서도 고소인들의 반대에 따라 이의신청 건을 안건으로 상정하지 않아 **당회 결의가 없었음**에도 불구하고,

다음 날 피고인은 부목사에게 지시하여 서울노회 유지재단 이사장의 날인을 받아오도록 한 후 **임의로 이의신청서를 제출**함으로써 위 교회의 **위임목사 및 당회장의 그 권한**을 권한의 본래 목적과 절차에 반하여 **그 직권을 남용**하였다.

2) 계속하여, 2025년 3월 29일 위 교회에서 개최된 **당회**에서 **재산세 추징금을 카페가 부담**하여 납부하기로 **결의**하였음에도 불구하고,

같은 해 5월 18일 피고인은 직권으로 **임시제직회를 소집**하여 교단 헌법은 물론 그 어떤 규정에도 존재하지 않는 **'비상재정조치권'**을 **주장**하면서 기존 당회의 결의 내용과 달리 **위 재산세 추징금을 교회 재정으로 납부**하기로 **결의**한 후 납부토록 함으로써 **그 직권을 남용**하였다.

3) 총회 제93회기 헌법해석사례에 의하면 **"당회원 과반수 이상이 반대하면 공개 당회를 할 수 없다**, 즉 당회원 과반수 이상의 찬성이 있을 경우 공개 당회를 할 수 있다" 고 해석하고 있는데도,

2025년 5월 25일 위 교회에서, 사전에 어떠한 의논이나 당회 결의도 없이 위 교회 주보 공동체 소식란에 "사역공동체 1. 당회 : 총회규정집 제1편 중 '장로회 각 치리회 및 산하기관 등의 회의 규칙' 제1조, 제36조, 제38조에 의거해 공개하여 진행합니다.(모든 성도 참관 가능)" 라고 일방적으로 주보에 당회 개최 장소 및 참석 범위를 변경하는 내용으로 공지함으로, 그 직권을 남용하였다.

4) 2023년 12월 30일 **당회 결의로 위 카페 세무 관련 대리인을 임명**하고 그 대리인이 위 카페의 세무업무를 대리하고 있었으므로, 위 **세무 대리인을 교체하기 위해서는 마땅히 당회 결의를 거쳐 그 계약을 해지**하고 세무 대리인을 교체해야 함에도 불구하

피고인은 2025년 4월 12일 카톡을 통하여, 당시 카페 운영위원장인 고소인 차기성에게 일방적으로 세무기장 교체 및 카페 재정 공개에 관한 의견과 함께 세무 기장을 바꾸겠다고 통보하였고,

이에 대해 위 차기성 장로는 같은 고소인으로 기존 카페 세무 담당 대리인이었던 최종일 장로에게 위 교체 사실에 대해 확인한 결과, 2025년 4월 16일 이미 기장 업무를

인수인계하라는 통보를 받았다고 하였으며,

위와 같은 피고인의 일방적인 세무 기장 담당자 변경 문제를 당회에서 논의하기 위하여 고소인들은 2025년 4월 17일 임시당회 소집을 요구하였으나,

피고인은 이를 무시하고 임시당회를 개최하지 않으면서 **임의로 기존 세무 대리인과의 계약을 해지**하고 새로운 세무 대리인으로 교체함으로써 그 직권을 남용하였다.

5) 위 교회의 **사역실행위원회**는, 당초 각 부서와 팀의 사역들을 보고하고 전달하기 위한 **실무협의체**로서 공식적인 운영규정이나 구성원, 위원장, 의결권 및 업무범위가 정해져 있지 않은 기구임에도 불구하고,

피고인은 2025년 12월 6일 위 교회에서 개최된 사역실행위원회에서 마땅히 **당회에서 논의되고 결의되어야 할 사안**들인 '카페 관련 사항(기간별 손익계산서 및 통장 잔액 보고), 주일 예배 1부 기도 순서에 관한 사항, 재정에 관한 사항에 속하는 감사 투명성, **목적 헌금 예산, 외부 감사 진행 예정** 그리고 무엇보다 **개인정보보호와 관련**되어 아주 중요하게 다루어야 할 사항인 재정부실 **CCTV 설치**, 심지어 **재직 부서 담당 교역자 보직 변경** 등' 을 논의함으로써 당회의 감독권 및 치리권을 침해하는 등 그 직권을 남용하였다.

6) 총회 헌법 제91조(제직회) 제5항 '**제직회의 결의 사항**은 다음과 같다. ① 공동의회에서 결정한 예산 집행, ② 재정에 관한 일반수지 예산 및 결산, ③ 구제비의 수입, 지출 및 특별 헌금 취급, ④ 당회가 요청한 사항, ⑤ 부동산 매매이다.

위 교회에서는 오랜 기간 동안 재정을 집행하기 위하여 **당회가 임명**한 재정팀장과 재정부장 등 기존 재정부의 재정관리 체계가 있어 **재정을 집행**하고 있었다.

그러나 피고인은 2026년 3월 15일 위 교회에서 개최된 정기 제직회에서, 2025년도 정책당회에서 임명된 재정팀장이 재정 업무를 수행하고 있었음에도 불구하고 당회 결의 없이 제직회 회계를 별도로 선출하여, **기존의 재정업무를 담당하게 함**으로써 그 직권을 남용하였다.

7) 계속하여, 피고인은 2026년 7월 2일 피고인이 위 **교회의 대표자 직에 있음을 이용**하여, 본인이 직접 은행에 가서 **기존** 재정부에서 관리하고 있던 **교회 명의 계좌와 별도로** 교회 명의로 **새로운 계좌를 개설**하고,

그 예금을 인출할 수 있는 도구인 OTP와 **공동인증서 등을 재발급 받아 관리**하면서 기존 재정부가 금융거래를 할 수 없게 함으로써 결과적으로 **당회가 임명한 재정 담당자의 권한을 사실상 무력화** 시켜, 당회의 감독권을 침해하여, 그 직권을 남용하였다.

> 실례로, 피고인은 새로 재발급 받은 OTP 등을 사용하여 교회 명의로 예치되어 있던 만기 적금 7억 5,000만원을 인출한 다음, 그 중 7억원은 정기예금으로 예치하고 나머지 5,000만원은 일반예금으로 분산 예치하였다고 주장하기도 함.

나. 총회 헌법·제규정에 정해진 중대한 의무위반행위 및 직무유기

총회 헌법 제64조(당회의 조직)는 "당회는 지교회에서 시무하는 목사, 부목사, 장로 2인 이상으로 조직하되, 당회 조직은 세례교인(입교인) 30인 이상이 있어야 한다" 라고 규정되어 있고,

제68조(당회의 직무), 제69조(**당회의 회집**) "1. 당회장이 당회를 소집할 필요가 있을 때, **2. 당회원 반수 이상이 당회 소집을 요구할 때,** 3. 상회가 당회 소집을 요구할 때" 라고 규정하고 있다.

위와 같이 '당회' 라는 기구는 교단 총회 헌법에서 규정하고 있는 교회의 정식 기구로서, 위 총회 헌법 규정에 따라 <u>당회원 반수 이상이 당회 소집을 요구할 경우 피고인은 당회장으로서 당연히 당회를 개최</u>해야 함에도 불구하고,

피고인은 2025년 4월 17일 위 교회에서, 위 가. 3번항의 내용과 같이 당회의 결의로 카페 세무 관련 대리인을 임명하여 세무업무를 했던 사람을 임의로 계약을 해지한 것에 대하여 당회원이자 시무장로들인 고소인들이 임시당회 소집을 요구하였으나 이를 무시하고 임시당회를 개최하지 않은 것을 비롯하여,

그 시경부터 2026년 6월 7일까지 사이에, 당회원들인 고소인들의 임시당회 소 요구에 응하지 않음으로써 **총회 헌법 규정에 정해진 중대한 의무를 위반**함과 동시에 그 **직무를 유기**하였다.

2. 증거의 요지

가. 직권남용죄 관련

1) 2025년 1월 25일 당회록 및 같은 해 3월 23일 당회록

2) 2025년 3월 29일 당회록 및 같은 해 5월 18일 임시제직회 회의록

3) 2025년 5월 25일 교회 주보

4) 2025년 4월 12일자 세무 기장 교체 관련, 피고인이 차기성 장로에게 보낸 카톡 내용 및 피고인의 글 내용(고소인 제출 제7호증)

5) 2025년 12월 6일 12월 사역실행위원회 회의록

6) 2026년 3월 15일 제직회 녹취록 등

7) 2026년 7월 2일 새로 개설한 통장(안양원예농협 인덕원지점) 사본 및 기존 재정부 인증서 폐기되었다는 인터넷 화면(NH기업뱅킹)

나. 중대한 의무위반행위 및 직무유기 관련

ㅇ 2025년 4월 5일, 4월 17일, 5월 10일, 5. 22일, 6월 15일 임시당회 소집요구서

ㅇ 2025년 5월 17일부터 2026년 6월 7일까지의 임시당회 개최 및 미개최 목록 (고소인 제출자료)

3. 헌법 또는 규정의 적용

ㅇ 헌법 권징 제3조(권징의 사유가 되는 죄과)

1. 제2항 총회헌법 또는 지규정에 정해진 중대한 의무위반행위

2. 제6항 직권을 남용하거나 직무를 유기한 행위

4. 판단

[유죄 부분]

가. 직권남용(권리행사방해) 관련

1) 취득세 추징금에 대한 이의신청 부분

ㅇ 위 모두사실에서도 언급하였듯이, 카페 운영 면적(49.65㎡, 15평 이하)은 영업신고한 면적 뿐만 아니라 건축물대장에도 49.65㎡로 기재되어 있는 점

ㅇ 피고인이 아는 지인 변호사로부터 자문받은 검토보고서에도 구내식당 내부에 휴게음식점으로 일정 면적(15평 이하)만 운영 가능하다고 자문한 것에 반해 위 **교회 1층 전체**를 구내식당 용도가 아닌 **카페로 실제 운영하고 있는 사실**에 비추어

볼 때,

위 교회 당회원이자 시무장로들인 고소인들로서는, 처음 과세적부심을 제기했다가 기각된 이후 재차 이의신청까지 제기하는 것 자체가 교회와 신앙인의 양심으로서 도저히 할 수 없는 일이라며 반대를 했음에도 불구하고,

피고인은 이런 사실관계를 왜곡하고 무시한 채 교회의 영적 리더자인 위임목사의 직분을 망각하며, 독단적으로 이의신청까지 진행한 것은 명백한 직권남용 행위라고 판단된다.

2) 재산세 추징금 교회 부담 부분

재산세 추징금 2,854,930원은 카페에서 부담하기로 2025년 3월 29일 당회에서 결의하였으나 피고인은 그 직위를 이용하여, 임의로 2025년 5월 18일 임시제직회를 소집한 후, 교단 헌법 등 어떤 규정에도 존재하지 않는 '비상재정조치권'이라는 말을 하면서 제직회에 참석한 성도들을 기망하여 위 재산세 추징금을 교회 재정으로 납부하기로 결의한 행위는 그 직권을 남용한 것으로 판단된다.

3) 공개 당회 부분

ㅇ 총회 헌법해석사례 제93회기 제34번은 "당회원의 과반수 이상이 공개당회를 원하지 않으면 공개할 수 없다."해석하고 있다. 이는 공개당회를 개최하려면 당회원 과반수의 찬성이 있어야 한다는 뜻이다.

ㅇ 그럼에도 피고인은 2025년 5월 25일, 사전에 당회원들과 협의하거나 당회의 결의를 거치지 않은 채 위 교회 주보 '공동체 소식' 란에 다음과 같이 공지하였다.

"사역공동체 1. 당회: 총회규정집 제1편 중 '장로회 각 치리회 및 산하기관 등의 회의 규칙' 제1조, 제36조, 제38조에 의거해 공개하여 진행합니다.(모든 성도 참관 가능)"

ㅇ 피고인은 이와 같이 당회 결의 없이 당회의 개최 장소와 참석 범위를 일방적으로 변경하여 모든 성도가 참관할 수 있는 공개 당회로 진행하고자 하였다. 이는 공개 당회의 개최 여부를 결정할 당회의 권한을 침해하고, 당회장에게 부여된 직무상 권한의 범위를 벗어나 행사한 행위이다.

ㅇ 따라서 피고인의 행위는 총회 헌법해석사례 제39회기 제34번에 위반하여 당회의

적법한 의사결정 절차를 무시하고 당회장의 직무상 권한을 남용한 것으로 인정되므로, 직권남용에 해당한다고 판단된다.

4) 카페 세무 담당 대리인 계약 임의 해지 부분

ㅇ 2023년 12월 30일 당회록에 의하면, 카페 세무 담당 대리인을 당회에서 결의하여 계약한 것에 반해, 피고인은 위 세무 담당 대리인을 여러 가지 이유와 사정으로 그 계약을 해지했다고 주장

ㅇ 그렇다고 당회에서 결의한 카페 담당 세무 대리인과의 계약을 당회의 결의 없이 피고인이 그 계약을 임의로 해지한 것은 당회장의 직권을 일탈한 직권남용행위라고 판단된다.

5) 사역실행위원회를 통한 당회 무력화 부분

ㅇ 피고인은 2026년 7월 31일 답변서를 통해 사역실행위원회는 “당회의 업무를 효율적으로 지원하거나 의견을 수렴하기 위한 보조 기구일 뿐, 그 자체가 당회의 권한을 대신하거나 당회의 결의를 대체하는 기관은 아니다” 라고 주장함

ㅇ 하지만, 고소인들이 제출한 사역실행위원회 회의록(증거 제8호증)에 의하면, ‘카페 관련 사항, 헌금에 관한 사항, 주일 예배 1부 기도 순서에 관한 사항, 재정에 관한 사항과 관련된 감사 투명성, 목적 헌금 예산, 외부감사 진행 예정, 재정부실 CCTV 설치’ 등과 심지어는 제직 부서 담당 교역자 보직 변경도 논의한 사실이 기재되어 있음

ㅇ 위 사항들은 당회에서 논의되고 결의되어야 할 사안들로서, 당회의 업무를 효율적으로 지원하거나 의견을 수렴하기 위한 보조 기구일 뿐인 사역실행위원회에서 논의되고 실행되는 것은 당회의 감독권 및 치리권을 침해하는 것으로 피고인의 직권을 남용한 것으로 판단됨

6) 제직회 회계 임의 선출을 통한 기존 재정부의 업무 방해 부분

ㅇ 피고인은 2026년 3월 15일 정기 제직회에서 기존 재정팀장과 별도로 제직회 회계를 새롭게 선출하고, 당회가 임명한 기존 재정부 담당자의 업무를 새로 선출된 회계에게 맡겼음

ㅇ 이 과정에서 재정 집행의 보고 체계와 지출결의서 양식을 변경하였으며, 그

근거로 제직회에서 회계를 선정할 수 있다는 총회 헌법위원회의 해석을 제시하였다.

ㅇ 헌법 정치 제91조 제4항 및 제98회기 헌법해석 제109번에 따르면, 제직회에서 회계를 선정하는 것 자체는 허용된다, 그러나 이 해석이 당회가 정한 기존 재정부의 업무와 결재 권한까지 별도의 절차 없이 변경할 수 있다는 뜻은 아니다.

ㅇ 제101회기 헌법해석 제38번은 재정관리의 결재 체계를 '당회장, 재정부장(재정위원장), 회계 순'으로 설명하고 있으며, 제108회기 헌법해석 제19번은 회계의 선정과 제직회 부서장의 임명을 구분하여 부서장 임명은 당회 결의에 의하도록 하고 있다.

ㅇ 따라서 이 사안의 쟁점은 회계 선출 자체가 아니라, 그 선출을 계기로 당회가 정한 기존 재정부의 업무, 결재 체계를 적법한 절차 없이 변경하였는지에 있다. 당회가 헌법과 교회 정관에 따라 정한 내규 및 업무분장에 관한 사항은 그에 맞는 당회 결의 등 필요한 변경 절차를 거쳐야 한다.

ㅇ 피고인은 이러한 절차 없이 기존 재정부 담당자의 업무와 결재 권한을 배제하고 새로 선출된 회계에게 그 업무를 맡김으로써 기존 재정부의 정상적인 업무 수행을 방해하였다. 이는 단순한 회계 선정을 넘어 당회가 정한 재정 운영 질서를 일방적으로 변경한 것으로서, 직권남용에 해당한다고 판단한다.

7) 재정 관련 별도 통장 개설과 OTP 등 임의 발급 부분

ㅇ 피고인은 기존 재정지출을 재정팀장이 아닌 장로가 담당하면서 적기에 재정이 지출되지 않는 등 재정집행에 어려움이 많아 별도의 계좌 개설 및 지출에 필요한 도구들을 발급받았다고 주장

ㅇ 이에 반해, 고소인들은 피고인이 교회 대표자라는 지위를 이용하여 임의로 교회 계좌를 새로 개설하고 지출을 위한 도구인 OTP 및 공동인증서도 발급받아 정권을 피고인 임의로 집행하고 있다고 주장

ㅇ 피고인 역시 기존 교회 재정 관련 계좌 외에 별도의 계좌를 개설하고 OTP 및 공동인증서를 발급받은 사실에 대해 인정하고 있는 점

ㅇ 실제로 피고인은 위와 같은 행위를 통하여 교회의 만기 적금을 임의로 인출하여 분산 예치한 행위 또한 인정되는 점 등에 비추어 볼 때,

피고인의 행위는 당회의 결의나 승인이 없었고 나아가 당회원 누구와도 협의한 사실이 없으며, 오로지 피고인이 독단적으로 재정 관련 계좌를 새로 개설하는 등 그 업무를 처리함으로써 당회의 감독권을 심각하게 침해하였고,

ㅇ 재정 담당 장로로 하여금 은행 인출 업무를 할 수 없게 하여 재정 권한이 위임 목사인 피고인에게 집중됨으로 인해 견제와 균형이라는 장로교 교회 정치를 어지럽게 함으로써 그 직권을 심각하게 남용했다고 판단된다.

나. 총회 헌법·제규정에 정해진 중대한 의무위반행위 및 직무유기 관련(당회 미 개최)

1) 고소인들은 여러 차례에 걸쳐 당회 개최를 요구하였으나 피고인이 이를 무시하며 거부하였다고 주장

2) 이에 반해, 피고인은 헌법이 정한 연 2회는 물론 그 이상으로 당회를 개최하였다고 주장함

3) 헌법 제69조 제2항에 의하면, 당회는 당회원 반수 이상이 당회 소집을 요구할 때 개최하고, 연 2차 이상을 회집하여야 한다고 규정하고 있음

4) 고소인들이 제출한 별첨자료2에 따르면, 2025년 5월 17일부터 2026년 6월 7일까지 총 28회의 임시당회 소집을 요구하였으나 개최 18회, 미개최 10회로 기재되어 있음

5) 위 헌법 규정은 연 2회 이상 당회를 소집해야 한다는 것으로 최소한의 회집 횟수만 정해 놓은 것으로, 위 헌법 제69조 제2항 "2. 당회원 반수 이상이 당회 소집을 요구할 때" 에 당회를 개최해야 한다. 그럼에도 불구하고 미개최 횟수가 10회나 되는 점은 인정되므로 피고인은 당회장으로서의 그 직무를 유기하였다고 판단됨

[redacted]

[무죄 부분]

가. 불법 카페 운영 및 취득세 추징 피해 발생 관련

1) 고소인들은 1층 전체를 카페로 불법 운영함으로써 의왕시청 세정과로부터 추징금 132,783,220원을 부과받고 이를 납부하여 교회에 막대한 재정적 손실을 초래했다고 주장

2) 하지만 카페 운영에 관하여 당회 및 제직회의 결의가 있었다는 사실에 대해서는 고소인이나 피고인 모두 인정하는 점에 따라 추후 추징금이 부과되었다고 해서 이를 피고인 개인의 재정비리라고 볼 수는 없다 할 것임

나. 사모 개인사업 구조를 통한 교회 재정 유용 관련

1) 고소인들은 교회 재정(총 235,000,000원 상당)이 투입된 카페를, 피고인이 그의 배우자인 사모 명의로 하여 개인사업 형태로 운영토록 하면서 매월 220만원의 급여를 지급하였고,

2) 카페의 감사 및 수입, 지출 현황에 대한 보고도 거부하고 불성실하게 대응토록 함으로써 교회의 재정 통제 체계를 사실상 무력화 한 행위는 배임의 성격이 있다고 주장

3) 고소인들의 주장과 제출된 자료들에 의하면, 카페로 인하여 교회의 재정 통제 체계가 사실상 무력화 되었다는 점을 인정할 수 있다고 보여지지만,
위 카페의 사업자 명의자는 피고인이 아닌 그의 배우자가 명의자이고 운영자인 점 등에 비추어 볼 때, 위 카페 운영에 따른 재정 행위를 피고인의 배임에 의한 재정비리라고 보기에는 어렵다고 판단됨

다. 건축위원회 승인없이 독단적 건축비 사용 관련

1) 고소인들은 피고인이 건축위원회의 결의 없이 1층 카페 창틀 변경으로 420여만 원, 2층 찬양대 구조변경으로 약 1,250여만 원 등 총 1,670여만원을 교회 재정에 손실을 초래했다고 주장

2) 이에 대해 피고인은, ① 2020년 8월 30일 건축위원회의 회의에서 건축의 방향성과 목회적 의견을 제시해 줄 것을 요청하여 위원들의 동의를 거쳐 건축과정에 참여하게 되었고, ② 건축공사는 건축위원회, 시공사, 현장소장, 감리자의 협의와 절차를 거쳐 진행되는 구조였다고 주장

3) 위 공사를 직접 시행한 건축소장 및 건축 감리자의 사실확인서 등에 의하면, 위 모든 시공이 건축위원회의 검토와 승인하에 진행되었고, 건축현장 회의와 현장 감독관이 건축담당 장로와 협의하여 진행했다고 주장 함이 피고인의 주장에 부합됨으로 죄과 혐의 인정하기 어려움

4) 위 공사들은 2023년 6월 13(피고인이 제출한 작업지시서 참조) 시행되었고, 본 소송의 고소는 2025년 8월 28일에 제기되었으므로 헌법 제49조 고소기간 "고소는 죄과를 범한 자를 알게 된 날로부터 2년을 경과하면 고소하지 못한다"는 규정에 따라 위 기소사실은 고소기간 2년이 도과되었기에 유죄, 무죄의 판단을 하지 못한다.

라. 건축헌금(오지은 전도사) 임의 사용 관련

1) 오지은 전도사의 건축헌금 2,000만원이 다시 오지은 전도사 개인 통장으로 이체된 점은 문제가 있음

2) 하지만 당시 오지은 전도사가 건축 관련 구매업무를 담당하고 있었던 점과 위 건축헌금을 이체하라고 지시한 사람이 불분명하다는 점

3) 그리고 실제로 2023년 12월 30일 시공비(지오디자인)로 500만원, 2024년 2월 29일 시공비(정도건설) 500만원, 2024년 12월 31일 로슬린디자인으로 1,000만원(이체확인증) 등 총 2,000만원이 목적헌금 명목 즉 건축 관련 공사비로 지출된 점 등에 비추어 볼 때 재정비리라 할 수 없음

마. 영상업체 독단 계약 체결 관련

1) 2025년 4월 27일 당회록에 의하면, 영상업체 계약은 당회장과 인사위원장이 추후 논의한다라고 기재되어 있고, 피고인이 당회의 결의를 무시하고 독단적으로 영상업체와 계약을 체결하고 업체의 선납 요구에 대해 대금을 지급한 사실은 인정됨

2) 하지만 공동의회에서 영상업체 관련 예산이 이미 책정되어 있던 상태였고 그 예산의 집행은 제직회 소관업무이기 때문에 제직회에 상정한 점은 적법하고 나아가 실제로는 재정부에서 재정 지출을 하지 않아 최종적으로 계약이 파기된 점을 고려할 때 피고인의 직권남용 혐의를 인정하기 어렵다고 판단됨

바. 허위사실 유포에 의한 명예훼손 관련

[죄과사실]

1) 피고인은 2025년 4월 13일 위 교회에서 개최된 제직회에 참석한 성도들에게, 오지은 전도사가 기존 교역자들과의 갈등, 재정 집행 문제 등에 대한 책임으로 당회의 정당한 절차에 따라 사임하게 된 것임에도 불구하고, 장로들이 사적인 감정으로 사임시켰다고 허위의 사실을 말함으로써 시무장로들의 명예를 훼손하였다.

2) 계속하여, 같은 해 5월 18일 위 교회에서 개최된 임시제직회에서, 장로들이 재정 권한을 부당하게 제한하고, 목회자를 고용한 사람과 같이 대우한 사실이 없고, 부목사의 사임 이유 또한 장로들의 압박에 의한 것이 아님에도 불구하고, 마치 장로들이 그런 일을 한 것이 사실인 것처럼, 제직회원들에게 허위사실을 이야기 하여 장로들의 명예를 훼손하였다.

ㅇ 피고인이 제직회 석상에서 위와 같은 발언을 한 사실은 인정됨

ㅇ 하지만 오지은 전도사의 연임에 대하여 장로들이 반대한 것은 사실인 점, 그에 대한 오지은 전도사의 증언 및 진술서가 이에 부합함

ㅇ 또한 고소인들이 제출한 자료(증거자료 44번)를 살펴보더라도, 부목사의 사임 사유가 장로들의 압박때문이었다고 인정할 만한 부분을 찾을 수 없고, 나아가 피고인의 발언으로 고소인들의 인격적 가치가 심각하게 훼손당하였다거나 사회적 평판이 현저히 저하되었다는 증거가 없으므로 허위사실 유포로 인한 명예훼손 행위라고 볼 수가 없음

[피고인 및 변호인이 주장하는 절차 위반 관련]

□ 피고인은 2025년 10월 15일에 1차 기소장(기소위원장 한성도 목사)을 카톡으로 받은 상태에서 아무 조치가 없다가 2026년 6월 7일 2차 기소장(본건 기소장, 위원장 김승곤 목사)을 받고,

□ 본 재판이 진행된 것은 **기소 취소** 및 **이중기소**의 절차적 문제가 있으며, 또한 2차 기소위원장(김승곤 목사)에게 직접 조사 받은 적이 없는 상태이므로 **방어권을 침해** 받았다고 주장하고 있다.

□ 이를 살펴보면,

1. 기소 취소에 대하여,

ㅇ 총회 헌법 권징 제60조(기소의 취소) 제2항은 "기소 취소는 이유를 기재한 서면으로 하여야 한다" 고 규정하고 있고,

ㅇ 헌법 시행규정 제66조(기소취소와 재기소)는 "헌법 권징 제60조 제2항에 의한 기소취소와 기소취소의 통지는 권징 제7-8, 9호 서식으로 한다" 라고 규정하고

있다.

ㅇ 1차 기소위원회는 기소취소에 대한 어떠한 서면도 발행한 사실이 없고, 피고인 역시 기소 취소에 관한 서면을 기소위원회로부터 받은 사실이 없다고 인정하고 있으므로, 기소 취소가 되었다는 피고인측의 주장은 인정할 수 없다 할 것이다.

2. 이중 기소에 대하여,

ㅇ 권징 66조에 의하면, “ 재판국은 기소의 제기가 있는 때에는 지체없이 기소장의 부분을 제1회 재판기일 전 10일까지 피고인 및 변호인에게 송달하여야 한다” 고 한다. 본 재판국이 우편으로 송달한 기소장은 2026.6.7.일 발송한 기소장이 유일하다. 그러므로 이중 기소라는 피고인의 주장은 성립하지 않는다.

3. 방어권 침해 주장에 대하여,

ㅇ 피고인이 2026년 2월 3일 기소위원회에 출석하여 진술할 당시, 기소위원은 구영철, 임준태, 류상선, 김창민이었고, 이 사건 변론을 개시할 당시 기소위원은 김승곤, 이동렬, 류상선, 김창민이었다.

ㅇ 기소위원장을 포함하여 일부 기소위원이 바뀐 것은 사실이나 적법절차에 따라 기소위원회가 구성되었고, 기소 유지를 위한 진술조서 및 증거자료가 충분하다면 피고인을 다시 소환하여 조사할 필요는 없다 할 것이다.

ㅇ 피고인이 기소위원회에 출석하여 진술하였고 또한 진술조서를 작성한 것은 사실이므로, 방어권을 침해당했다는 피고인의 주장은 받아들일 수 없다.

ㅇ 다만, 피고인이 진술조서에 날인하지 않은 것은 사실이나 이는 피고인의 자유의사일 뿐 재판에 영향을 미치는 사안은 아니다.

ㅇ 그리고 피고인 및 변호인은 답변서와 준비서면 등을 통해 여러 차례에 걸쳐 본인들이 주장하고 싶은 내용과 증거자료들을 재판부에 제출하였고,

ㅇ 답변서와 준비서면 등에서 주장하는 사안들을 살펴보았으나 재판의 적법성을 무효로 할 정도로 중대한 절차상 문제는 없다 할 것이다.

위와 사실들 모두를 종합하여 판단할 때, 유죄 부분과 같이 피고인의 죄과가 인정됨으로 주문과 같이 판결한다.

2026년 9월 11일

대한예수교장로회 안양노 관국장 김문년

서기 김창옥

재판국원 이우식

재판국원 백광흠 ㊞

재판국원 이병수 ㊞

재판국원 박태수 ㊞

재판국원 김봉천

재판국원 오광석

재판국원 김학서 ㊞

판결 선고문

사건번호 : 2026-1호

사 건 명 : 신성커뮤니티교회 위임목사 고소건

피 고 인 : (이름) 송재영, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 위임목사

고 소 인 : 차기성 장로 외 4명(정용진, 최종일, 김성동, 김철수)

▣ 주 문

1. 피고인을 정직 2년에 처한다.
2. 재판 비용은 노회로 귀속한다.

▣ 판결 이유의 요지

피고인은 신성커뮤니티교회 공동의회의 청빙과 안양노회의 승인 및 위임 절차를 거쳐 **위임목사**로 세워졌다. 이는 피고인에게 **교회를 임의로 운영할 권한을 부여한 것이 아니라, 성경과 총회헌법 및 제 규정에 따라 당회원들과 협력하여 교회를 목양하고 치리할 책임을 맡긴 것**이다.

장로교회의 기본적인 정치 원리는 교인들이 선택한 대표자를 통하여 치리권을 행사하는 **대의정치**이다. 총회헌법 정치 제5조는 "치리권은 온 교회가 택하여 세운 대표자로 행사한다" 고 규정하고 있다.

따라서 조직교회의 치리권은 위임목사 개인이 독점하거나 단독으로 행사하는 권한이 아니라, 목사와 장로로 구성된 당회가 적법한 절차에 따라 공동으로 행사하는 권한이다.

당회는 총회헌법 정치 제68조에 따라 교인의 신앙과 행위를 살피고, 예배와 성례를 관장하며, 교회의 직원을 임명하고, 교회 재정을 감독하는 등의 직무를 수행한다. 여기서 **감독권이란** 교회의 행정과 재정이 총회헌법과 교회 규정 및 적법한 절차에 따라 운영되도록 살피고 관리하는 권한을 말한다. **치리권이란** 교회의 중요한 행정사항을 심의·결정하는 행정권과 죄과에 대하여 적법한 절차에 따라 권징하는 권한을 포함한다.

피고인은 위임목사이자 당회장으로서 당회를 소집하고 회의를 주재할 권한이 있다. 그러나 **당회장은 당회의 구성원인 동시에 회의를 주재하는 자이므로, 그 권한은 총회 헌법과 당회의 결의에 따라 행사되어야 한다. 당회장의 지위가 당회의 결의를 따르지 않거나 당회의 권한을 대신하여 단독으로 결정할 권한까지 부여하는 것은 아니다.**

그럼에도 피고인은 다음과 같은 행위를 하였다.

첫째, **<u>당회 결의 위반</u>**이다.

피고인은 당회가 재산세 추징금을 카페에서 부담하기로 결의하였음에도 정당한 변경 절차 없이 임시 제직회를 소집하여 이를 교회 재정으로 납부하게 하였다.

또한 당회가 결의하여 선임한 카페 세무대리인을 새로운 당회 결의 없이 임의로 해임·교체하였다. 이는 당회의 유효한 결의를 따르지 않고 그 내용을 임의로 변경한 행위이다.

둘째, **<u>당회 무력화</u>**이다.

피고인은 당회 결의나 승인 없이 별도의 교회 계좌를 개설하고 OTP와 공동인증서를 재발급받아 당회가 임명한 기존 재정부가 금융거래를 할 수 없게 하였다. 이로써 당회가 정한 재정 담당자의 업무와 권한을 배제하고, 당회의 재정 감독 기능과 기존 재정관리 체계를 사실상 무력화하였다.

제직회에서 회계를 선출하는 것 자체는 총회 헌법 정치 제91조 제4항에 따라 허용된다. 그러나 피고인은 회계 선출을 계기로 당회가 정한 기존 재정부의 업무와 결재 체계를 적법한 변경 절차 없이 바꾸고, 새로 선출된 회계에게 그 업무를 맡겼다. 문제는 회계 선출 자체가 아니라, 이를 이용하여 기존 재정부 담당자의 업무와 권한을 배제하고 당회가 정한 재정관리 체계를 일방적으로 변경한 데 있다.

또한 피고인은 공개당회에 관한 사전 협의나 당회 결의 없이 모든 성도가 참관할 수 있다고 주보에 일방적으로 공지하여 당회의 개최 장소와 참석 범위를 변경하였다. 이는 "현 당회원의 과반수 이상이 공개 당회를 원하지 않으면 공개할 수 없다" 고 한 제93회기 헌법해석사례 제34번의 취지에 어긋난다.

나아가 당회원들의 정당한 임시당회 소집 요구에도 여러 차례 응하지 않았다. 이는 당회원들의 심의·결정권을 제한하고 당회의 정상적인 회집과 의사결정 기능을 저해한 행위이다.

셋째, **당회 우회**이다.

피고인은 당회의 직무에 속하거나 당회의 결의가 필요한 카페 운영, 재정관리 체계, 재정부실 CCTV 설치 및 제직 부서 담당 교역자의 보직 변경 등의 사항을 사역실행위원회에서 논의하거나 시행하였다.

사역실행위원회는 당회의 업무를 지원하거나 의견을 수렴하는 보조기구일 뿐, 총회헌법이 정한 치리회가 아니며 당회의 권한이나 결의를 대신할 수 없다. 그런데도 피고인이 당회에서 처리해야 할 사항을 사역실행위원회나 임시제직회를 통하여 처리한 것은 당회의 정당한 의사결정 절차를 우회하고 당회의 감독권과 치리권을 침해한 행위이다.

이러한 행위들은 단순한 행정상 착오나 일회적인 절차 위반으로 볼 수 없다. 피고인은 당회 결의를 위반하고, 당회의 기능을 무력화하며, 당회를 우회하는 방식으로 교회를 반복적으로 운영하였다.

재판국은 당회원들인 고소인들과의 협조가 원활하지 않아 피고인이 목회와 교회 운영에 어려움을 겪었을 가능성도 충분히 참작하였다. 그러나 그러한 사정이 있었다고 하더라도 피고인은 위임목사이자 당회장으로서 당회원들과 대화하고, 당회를 소집하여 적법한 절차에 따라 문제를 해결했어야 한다. 당회원들과의 갈등이나 협조 부족이 당회 결의를 위반하거나, 당회의 기능을 무력화하거나, 당회를 우회하여 교회를 운영한 행위를 정당화하는 사유가 될 수는 없다.

특히 피고인은 위임목사이자 당회장으로서 누구보다 성경과 총회헌법 및 제 규정을 준수하고 당회의 정상적인 운영을 책임져야 할 지위에 있었다. 그럼에도 위와 같은 행위를 반복한 것은 교회의 행정과 재정에 필요한 견제와 균형을 훼손하고, 목사와 장로가 협력하여 교회를 치리하도록 한 장로교회의 기본적인 정치 질서와 교회 공동체의 신뢰를 심각하게 훼손한 것이다. 따라서 그 범과와 책임이 결코 가볍다고 할 수 없다.

그러므로 재판국은 위에서 인정한 죄과 사실과 증거, 피고인의 지위와 책임, 범과의 내용과 반복성, 피고인에게 유리한 사정을 포함한 제반 사정 및 교회 공동체에 미친 영향 등을 종합하여 주문과 같이 판결한다.

▣ 상고 고지

피고인 또는 기소위원장은 이 판결에 불복하는 경우 총회헌법 권징이 정한 절차에 따라 총회재판국에 상고할 수 있습니다. 상고하려는 자는 판

결문을 송부받은 날로부터 20일 이내에 상고장을 원심재판국인 안양노회 재판국에 제출하여야 합니다.

이상 선고를 마치겠습니다.

2026년 9월 11일

대한예수교장로회 안양노회 [illegible] 장 김문년

상 고 고 지

피고인 또는 기소위원장은 이 판결에 불복하는 경우

총회헌법 권징이 정한 절차에 따라 **총회재판국에 상고할 수 있다.**

상고하려는 자는 판결문을 송부받은 날부터 20일 이내에

상고장을 원심 재판국인 안양노회 재판국에 제출하여야 한다.

(재판 비용을 총회에 입금 후 영수증 첨부해 노회로 상고장 제출)

2026년 9월 11일

대한예수교장로회 안양노회 재 판 국

재판국장 김 문 년